บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่ ยส ๐๙๓๓/ว๐๖ **วันที่** ๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน สสอ.ไทยเจริญและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายวินัย บุญยู้)
สาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.๒๕๖๔

.....

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลสำหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพิ่มความถูกต้อง ทำเพื่อประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนั้น

เพื่อให้นำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ จึงกำหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาดังกล่าวฯ สำหรับการปฏิบัติของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา ให้ปฏิบัติต่อผู้แทน พนักงานขาย จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้

๑. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ

(๑) ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรการบรรยายทางวิชาการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พักสำหรับวิทยากรเท่านั้น และเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

(๒) ไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน นันทนาการ หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรส หรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่

(๒.๑) สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด

(๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย ให้ได้รับในนามของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ

(๓) ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ

(๔) ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในการไปประชุมสัมมนา อบรม ดูงาน ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ยกเว้น

(๔.๑) กิจกรรมดังกล่าวก่อประโยชน์ให้หน่วยงาน โดยไม่มีเงื่อนไข ข้อผูกมัด เพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาใด ๆ ทั้งสิ้น

(๔.๒) การสนับสนุน...

(๔.๒) การสนับสนุนให้เป็นในนาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ โดยคณะกรรมการบริหารบุคคล จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พักสำหรับตนเองเท่านั้น และจำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ

(๕) เปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือใดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ

(๖) สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุน และการกำกับดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ

(๗) ในการนำตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยงาน ต้องคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน โดยผ่านระบบกำกับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นสังกัด ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้

(๘) ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ

(๙) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต้องไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท

(๑๐) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อจัดประชุมวิชาการโดยรับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้รับได้แต่ต้องเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง

๒. การรับสิ่งสนับสนุน หรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัท

(๑) การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาในนามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ อย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้

(๒) การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ต้องจัดทำบัญชีรับ - จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จำนวน วันที่ และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทำสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ และเป็นข้อมูลเบื้องต้น

(๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้กับผู้มารับบริการนั้น ผู้สั่งใช้ ผู้จ่าย ผู้ส่งมอบพึงคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้มารับบริการเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา หรือประโยชน์ส่วนตน

(๔) ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการส่วนตัว เว้นแต่ เป็นการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ โดยให้กำกับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ

๓. การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

(๑) ไม่อนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างการให้บริการผู้มารับบริการ เพื่อการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

(๒) อนุญาตให้ผู้แทน...

(๒) อนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้าพบบุคลากร หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ โดยพึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องไม่เข้าพบเป็นการส่วนตัว ต้องดำเนินกิจกรรมตามเวลาและสถานที่ที่หน่วยงานกำหนด

(๓) การสั่งใช้ยาต้องใช้ชื่อสามัญทางยาเท่านั้น ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย หรือสื่อชนิดอื่นใดที่มีเนื้อหา เชิงโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน

(๔) ห้ามจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง

๔. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

(๑) ดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามกิจกรรม ดังต่อไปนี้

(๑.๑) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน (มีประโยชน์ ปลอดภัย คำนึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง)

(๑.๒) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็ได้ และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ

๕. ระบบการเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ

(๑) กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่ปฏิบัติตามแนวทาง โดยจัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ ติดกระดานประชาสัมพันธ์

(๒) กำหนดขั้นตอนการลงโทษบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง โดยให้พ้นจากการเป็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหา

๖. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

(๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ ตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน

(๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้รายงานต่อสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญทุก ๖ เดือน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวินัย บุญยู้)
สาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๙

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

วัน/เดือน/ปี: ๕ มกราคม ๒๕๖๙

หัวข้อ: ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

Link: https://.....

หมายเหตุ:

.....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	**ผู้อนุมัติรับรอง**
จุฬาลักษณ์	
(นางสาวจุฬาลักษณ์ วงษ์ศรีแก้ว)	(นายวินัย บุญยู้)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙	วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายพนมพร ลครชัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙